

# 파산재단 모빌리티 플랫폼 서비스, 지식재산권 및 기타 권리 Stalking Horse Bid 매각 공고

채무자 주식회사 진모빌리티의 파산관재인은 파산재단이 보유하는 아래 모빌리티 플랫폼 서비스, 지식재산권 및 기타 권리를 일괄하여 **Stalking Horse Bid**(조건부 매수예정자 사전 선정) 방식으로 공개 매각하기 위하여 다음과 같이 공고합니다.

— 다 음 —

## 1. 매각 대상 자산

본건 매각 대상은 개별 자산의 단순한 집합이 아니라, 유기적으로 결합되어 즉시 시너지를 창출할 수 있는 사업 단위의 핵심 자산을 포괄하는 것입니다. 구체적으로는 ① 상표권 7건(출원번호 40-2020-0159916, 40-2020-0159917, 40-2020-0159918, 40-2020-0240034, 40-2021-0027453, 40-2020-0240033, 40-2021-0027452), ② 특허권(‘택시 호출 예약 시스템’, 특허번호 2774537호, 출원번호 10-2021-0099863), ③ 플랫폼 서비스(‘I.M 택시 호출 플랫폼’ — 모바일 애플리케이션, 서버, 프로그램 소스코드, 데이터베이스, 이용·결제 이력 등 이전 가능한 자료 일체로서 직영 및 가맹운영 가능), ④ 기타 권리(홈페이지, 도메인 등 영업상 활용 및 이전 가능한 제반 무형자산)로 구성됩니다.

특히 위 플랫폼 서비스는 현재 가맹협동조합 3곳 및 운수사 1곳이 이용 중으로, 본건 매각 대상은 단순한 지식재산권 등의 이전에 그치지 아니하고 실제 운영 가능한 모빌리티 플랫폼 일체를 포함합니다

[매각 대상 자산의 구성]

| 순번 | 내역  | 상세내역                                                                                | 비고(출원번호)        |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 상표권 |  | 40-2020-0159916 |
| 2  |     |                                                                                     | 40-2020-0159917 |
| 3  |     |                                                                                     | 40-2020-0159918 |
| 4  |     |  | 40-2020-0240034 |
| 5  |     |                                                                                     | 40-2021-0027453 |
| 6  |     |  | 40-2020-0240033 |
| 7  |     |                                                                                     | 40-2021-0027452 |
| 8  | 특허권 | 택시 호출 예약 시스템(특허번호 2774537호)                                                         | 10-2021-0099863 |

| 순번 | 내역      | 상세내역                                                                                   | 비고(출원번호)                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 9  | 플랫폼 서비스 | ‘I.M 택시 호출 플랫폼(모바일 애플리케이션, 서버, 프로그램 소스코드, 데이터 베이스, 이용 결제 이력 등 이전 가능한 자료)(직영, 가맹운영 가능)’ | 현재 가맹협동조합 3 곳, 운수사 1 곳이 본 플랫폼을 이용 중에 있음. |
| 10 | 기타 권리   | 영업상 활용 및 이전 가능한 제반 무형자산(홈페이지 도메인 등)                                                    |                                          |

## II. 입찰 일정 및 가격

입찰금액은 모두 부가가치세를 포함한 금액으로 산정하며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

### 1. 입찰 가격

‘최저입찰가격’은 금 삼억이천이백삼십오만 원(322,350,000원, 부가세 포함)이며, ‘입찰보증금’은 입찰가의 10% 입니다.

### 2. 입찰 일정

‘입찰서 제출 마감일시’는 2026. 7. 15.(수) 23:59, ‘개찰일시’는 2026. 7. 16.(목) 14:00입니다. 입찰자는 입찰서 제출 시 입찰가 보증금을 온비드 지정 계좌에 선납하여야 하며, 입찰 마감시간 전까지 입금이 완료되지 아니한 경우 해당 입찰은 무효로 처리됩니다.

## III. 입찰 방법 및 낙찰자 결정

### 1. 입찰 방법

본건 입찰은 온비드([www.onbid.co.kr](http://www.onbid.co.kr)) 및 스마트 온비드 앱을 통한 전자입찰만 유효하며, 현장·우편 입찰은 인정하지 아니합니다. 입찰 방식은 일반경쟁입찰(총액, 입찰금액 비공개)로 하고, 1인 이상의 유효한 입찰로 성립(단독입찰도 유효)하며, 최고가 입찰자를 낙찰자로 결정합니다.

### 2. 동일 최고가 및 중복입찰의 처리

최고가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 해당 입찰자들만을 대상으로 재입찰하여 낙찰자를 결정하고, 재입찰 일시는 파산관재인이 별도로 지정합니다. 지정된 일시에 재입찰에 응하지 아니한 입찰자의 입찰보증금 중 50%는 몰취되며, 재입

찰에서도 최고가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 파산관재인이 추첨으로 낙찰자를 결정합니다. 또한 1인(동일인 관련자 포함)이 여러 건의 입찰서를 제출하는 경우 해당 입찰 전부가 무효로 처리되고 입찰보증금 중 50%가 몰취됩니다. 개찰 결과는 낙찰자에 한하여 즉시 개별 통지합니다.

#### IV. 계약 체결 및 대금 납부

낙찰자는 서울회생법원의 허가결정일로부터 3영업일 이내에 관련 서류를 구비하여 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 하고, 매매계약 체결일로부터 1주 이내에 잔금을 지급하여야 합니다. 낙찰자가 위 기한 내에 계약을 체결하지 아니하는 경우 낙찰은 무효가 되고, 파산관재인은 재량에 따라 차순위 입찰자를 낙찰자로 변경 결정할 수 있으며(파산관재인이 변경 결정을 하지 아니하더라도 차순위 입찰자는 일체의 이의를 제기할 수 없습니다), 위와 같이 낙찰이 무효가 된 경우 해당 낙찰자가 납부한 입찰보증금은 파산재단에 귀속되어 반환되지 않습니다.

계약 체결 시 기납부한 입찰보증금은 매매대금으로 전환됩니다. 본건 매매계약은 서울회생법원의 허가를 받는 것을 조건으로 효력이 발생하며, 허가를 얻지 못할 경우 계약은 무효가 되고 입찰보증금(계약금)은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환됩니다. 유찰자의 입찰보증금은 입찰서 제출 시 지정한 환불예금계좌로 7영업일 이내에 이자 없이 환불됩니다.

#### V. Stalking Horse Bid(조건부 매수예정자 사전 선정) 방식의 상세 안내

본건 공개매각절차는 Stalking Horse Bid 방식으로 진행됩니다. 파산관재인은 공개 입찰 전에 조건부 매수예정자와 조건부 매매계약을 체결하였으며, 본 절차는 위 조건부 매수예정자가 제시한 매수 내용보다 더 유리한 매수 내용을 제시하는 자를 찾기 위한 것입니다. 조건부 매수예정자는 자신의 매수 내용이 공개되는 것에 동의하였습니다.

### 1. 조건부 매매대금(기준가격)

조건부 매매대금(기준가격)은 금 삼억칠백만 원(307,000,000원, 부가세 포함)입니다.

### 2. 조건부 매수예정자의 최종 선정

새로운 입찰자(조건부 매수예정자 이외의 입찰자)가 없거나, 새로운 입찰자 중 기준가격의 105% 이상에 해당하는 더 유리한 매수 내용을 제시하는 자가 없는 경우, 파산관재인은 서울회생법원의 허가를 받아 조건부 매수예정자를 최종 매수예정자로 선정합니다. 이 경우 조건부 매수예정자는 선정 통지 도달일의 다음 날부터 기산하여 3영업일 이내에 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 합니다.

### 3. 조건부 매수예정자의 우선매수권

새로운 입찰자가 기준가격의 105% 이상의 입찰가를 제시하는 경우, 파산관재인은 조건부 매수예정자에게 이를 즉시 통지하고 우선매수권 행사 여부에 관한 응답을 요청합니다. 조건부 매수예정자는 위 통지 도달일의 다음 날부터 기산하여 3영업일 이내에 새로운 입찰가의 103% 이상에 해당하는 금액으로 매수할 의사가 있음을 응답함으로써 우선매수권을 행사할 수 있으며, 위 기간 내에 응답하지 아니하는 경우 우선매수권을 포기한 것으로 간주합니다. 조건부 매수예정자가 우선매수권을 적법하게 행사한 경우, 파산관재인은 서울회생법원의 허가를 받아 조건부 매수예정자를 최종 매수예정자로 선정하며, 조건부 매수예정자는 그 선정 통지 도달일의 다음 날부터 기산하여 3영업일 이내에 파산관재인과 매매계약을 체결하여야 합니다. 이후 조건부 매수예정자는 위 매매계약 체결일로부터 1주 이내에 새로운 입찰가의 103% 이상에 해당하는 매매대금(기납부한 계약금은 공제)과 아래 Topping Fee를 함께 파산관재인에게 지급하여야 합니다.

### 4. Break-Up Fee

**Break-Up Fee** 란, 조건부 매수예정자가 우선매수권을 행사하지 아니하여 새로운 입찰자가 최종 매수예정자로 선정되는 경우 새로운 입찰자(최종 낙찰자)가 조건부 매수예정자에게 지급하는 수수료로서, 그 금액은 조건부 매매대금(기준가격)의 3%에 해당합니다. 새로운 입찰자는 매매대금 잔금 지급일까지 매매대금 전액과 Break-Up Fee를 함께 파산관재인에게 입금하여야 하며, 위 지급의무는 파

산관재인이 매매대금 전액 및 Break-Up Fee를 모두 지급받은 날에 정지조건이 성취되어 그 효력이 발생합니다. 파산관재인은 이를 모두 수령한 날로부터 **10영업일** 이내에 조건부 매수예정자에게 교부하되, 그 지급에 관하여 중개자로서의 역할만을 수행할 뿐 직접 지급의무를 부담하지 아니합니다.

## 5. Topping Fee

**Topping Fee** 란, 조건부 매수예정자가 우선매수권을 행사하여 최종 매수자로 선정되는 경우 조건부 매수예정자가 새로운 입찰자에게 지급하는 수수료로서, 그 금액은 **조건부 매매대금(기준가격)의 3%**에 해당합니다. 조건부 매수예정자는 위 제3항과 같이 **매매대금 잔금 지급일까지** 매매대금 전액과 Topping Fee를 함께 파산관재인에게 입금하여야 하며, 파산관재인은 이를 모두 수령한 날로부터 **10영업일** 이내에 새로운 입찰자에게 교부합니다. 이 경우에도 파산관재인은 중개자로서의 역할만을 수행할 뿐 직접 지급의무를 부담하지 아니합니다.

## 6. 조건부 매수예정자의 공개매각절차 직접 참여

조건부 매수예정자가 본건 공개매각절차에 직접 입찰자로 참여하는 경우, **조건부 매매대금의 105%를 초과하는 금액으로만** 참여할 수 있습니다. 이 경우 조건부 매매계약은 해제된 것으로 간주되어, 조건부 매수예정자는 **Break-Up Fee**를 청구할 수 없고, 최고가 낙찰자로 선정되더라도 **Topping Fee** 지급의무를 부담하지 아니합니다.

## VI. 차순위 매수예정자 제도

파산관재인은 본건 공개매각절차에서 입찰자격을 갖춘 새로운 입찰자 중 최고득점자(최고가 입찰자)에 이어 유효한 **2순위 득점자**를 서울회생법원의 허가를 받아 **차순위 매수예정자**로 선정할 수 있습니다. 이때 조건부 매수예정자가 직접 입찰에 참여하여 최고가 입찰자로 선정된 경우에는 조건부 매수예정자도 최고득점자에 포함되며, 입찰자격을 갖춘 새로운 입찰자가 1명에 불과하여 그 자가 최종 매수예정자가 된 경우에는 **파산관재인의 합리적 재량에 따라** 조건부 매수예정자도 차순위 매수예정자에 포함될 수 있습니다. 차순위 매수예정자의 지위는 최고득점자가 최종 매수예정자로 선정된 후 매매계약 체결 전에 매수를 포기한 경우에는 그 매수 포기일로부터, 매매계약 체결 후 매매대금 잔금을 지급

하지 아니하여 매매계약이 해제된 경우에는 그 해제일로부터 각 15일까지 존속 하되, 파산관재인과 차순위 매수예정자의 합의에 따라 연장될 수 있습니다. 한편 파산관재인은 자신의 합리적 판단에 따라 차순위 매수예정자 선정에 관한 허가신청 여부를 결정할 수 있으며, 파산관재인이 그 허가신청을 하지 아니하더라도 누구든지 이에 대하여 소송 등 일체의 이의를 제기할 수 없습니다.

차순위 매수예정자가 최종 매수예정자로 다시 선정되는 경우의 각 수수료 처리는 다음과 같습니다. 첫째, 조건부 매수예정자가 직접 입찰에 참여하여 최고가 입찰자로서 최종 매수예정자로 선정되었으나 그 후 매수를 포기하거나 잔금 미지급으로 매매계약이 해제되어 새로운 입찰자가 차순위 매수예정자로서 승계하는 경우에는 Break-Up Fee와 Topping Fee가 모두 적용되지 아니합니다. 둘째, 입찰자격을 갖춘 새로운 입찰자가 1명에 불과하여 그 자가 최종 매수예정자로 선정되었으나 매수를 포기하거나 잔금 미지급으로 매매계약이 해제되어 조건부 매수예정자가 차순위 매수예정자로서 승계하는 경우에도 Break-Up Fee와 Topping Fee가 모두 적용되지 아니합니다. 셋째, 위 두 경우를 제외한 그 밖의 경우(입찰자격을 갖춘 새로운 입찰자가 2명 이상이었고 그중 2순위 득점자가 차순위 매수예정자로서 최종 매수예정자로 다시 선정되는 경우)에는 Topping Fee는 적용되지 아니하되, 차순위 매수예정자는 조건부 매수예정자에게 **Break-Up Fee**를 지급하여야 하며, 이 경우 그 Break-Up Fee의 지급·교부에 관하여는 위 V.4.항이 준용됩니다.

## VII. 입찰 자료의 열람 등

별도의 입찰 설명회는 진행하지 아니합니다. 다만 입찰예정자가 입찰을 위하여 관련 자료를 요청하는 경우, 파산관재인은 **개인정보 또는 영업비밀에 해당하지 아니하는 범위에서 확보된 자료에 한하여** 이를 공개할 예정이며, 자료 열람은 사전 신청 후 파산관재인이 지정하는 일정에 따라 실시하고 필요시 비밀유지서약서의 제출을 요구할 수 있습니다. 다만 입찰 및 입찰서 제출을 위한 정보열람이 아니라고 판단되는 경우 자료공개를 거부할 수 있습니다.

## VIII. 유의 사항

### 1. 무형자산의 특성

파산관재인 및 파산재단은 본건 매각 대상 자산 중 무형자산(고객 데이터베이스, 이용이력, 결제 데이터, 운행 기록 데이터 등)의 양도가능성 및 완전성 등에 대하여 어떠한 진술·보장 및 확약도 하지 아니하며, 자산의 불완전성에 대하여 일체의 책임을 지지 아니합니다.

### 2. 권리이전 절차 및 비용 부담

입찰자가 매수인으로 선정된 경우, 매수인은 자신의 비용과 책임으로 본건 매각 대상 자산의 승계(상표권·특허권 및 기타 무형자산) 절차를 완료하여야 합니다. 특히 상표권·특허권의 양도에 관한 권리관계 변경신고서 및 그 첨부서류는 매수인이 직접 작성하여 특허청장에게 제출하여야 하며, 그 승계가 거절되거나 등록 후 무효사유가 발생하더라도 파산관재인 및 파산재단에 일체의 책임을 물을 수 없습니다. 파산관재인 및 파산재단이 협조하는 업무는 ① 권리관계 이전·변경 신고서의 양도인란에 파산관재인 인장(양도인)을 날인하는 것과 ② 본건 자산 양도에 관한 서울회생법원의 허가서를 교부하는 것에 한합니다. 또한 파산관재인은 매수인으로부터 매매대금 전액 및 (해당하는 경우) Break-Up Fee 또는 Topping Fee를 모두 수령한 후에 비로소 권리이전에 협조할 의무를 부담하며, 매매대금 전액 또는 위 각 수수료 중 어느 하나라도 지급되지 아니한 경우에는 그 협조의무를 부담하지 아니합니다. 나아가 매수인은 매매대금 전액(Topping Fee 포함)을 지급한 날로부터 30일 이내에 권리이전 등에 필요한 서류 및 자료를 서면으로 요청하여야 하며, 위 기간 내에 요청하지 아니하는 경우 파산관재인은 권리이전 등에 관하여 일체의 책임을 부담하지 아니합니다. 소유권 이전 및 양도통지 등은 모두 매수인의 비용과 책임으로 하며, 양도통지서의 부도달 등 대항요건 구비에 관한 문제에 대하여도 파산관재인 및 파산재단은 책임을 지지 아니합니다.

### 3. 부제소합의

입찰자가 매수인으로 선정된 경우, 매수인은 본건 매각 대상 자산 및 이와 결부된 어떠한 불완전성, 출원승계 거절, 의사표시의 하자, 사정변경 등 일체의 사유를 이유로 파산관재인 및 파산재단에 대하여 ① 이의제기 및 매매대금 감액 요

구, ② 매매계약의 해제·무효·취소 주장, ③ 손해배상·부당이득·담보책임 등을 구하는 민사소송 제기(지급명령·조정신청 등 포함), ④ 보전처분·강제집행, ⑤ 형사고소·고발을 일체 할 수 없습니다. 위 부제소합의를 포함한 내용은 파산관재인과 매수인(낙찰자) 사이의 매매계약서에 모두 반영됩니다.

#### 4. 입찰 절차의 성격 및 기타 사항

본건 입찰절차는 민사집행법상의 경매절차가 아니라 파산관재인의 주관 하에 실시되는 사적인 매매계약입니다. 따라서 본건 입찰공고는 청약이 아닌 청약의 유인에 불과하고 최고가 입찰자의 입찰은 청약에 불과하며, 파산관재인이 서울회생법원으로부터 허가결정을 받아야 비로소 매매계약이 성립합니다. 본건 입찰절차는 파산재단의 사정에 따라 언제든지 취소 또는 변경될 수 있고 별도의 공고는 하지 아니하며, 낙찰자가 입찰 참가 요건을 갖추지 못함에 따라 발생하는 취득 제한 등 불이익은 파산관재인 및 파산재단이 책임지지 아니합니다. 입찰서에 기재된 입찰금액은 한글과 아라비아 숫자를 병기하여야 하고, 양자가 상이한 경우에는 한글로 기재한 금액을 입찰금액으로 봅니다. 본 공고문은 입찰참가자의 이해를 돕기 위한 것으로, 실제 매매계약 내용과 상충되는 경우에는 매매계약서의 내용이 우선합니다.

### IX. 입찰 문의

- 업무 담당자: 파산자 주식회사 진모빌리티 파산재단 업무수행 담당자 심양선 부장
- 전화: 070-7781-0220
- 팩스: 02-534-6283
- 이메일: [ysshim@newdlg.com](mailto:ysshim@newdlg.com)

채무자 주식회사 진모빌리티의  
파산관재인 변호사 임종엽(직인생략)